

1. 관련규정 및 판단기준

공단 「인사규정」(이하 “규정”이라 한다) 제70조(휴가의 종류)에 따르면 직원의 휴가는 연차휴가·병가·공가 및 특별휴가로 구분하고, 「인사규정세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제56조(공가)에 따르면, 이사장은 직원이 1. 징병검사·소집·검열 점호 등에 응하거나 동원 또는 훈련에 참가하려할 때, 2. 업무와 관련하여 국가 기관에 소환된 때, 3. 법률에 의하여 투표에 참가하려할 때, 4. 천재지변·교통차단 등의 사유로 출근이 불가능할 때, 5. 건강진단, 건강검진 또는 결핵검진 등을 받을 때, 6. 원격지간의 전보발령을 받고 부임할 때(3일 이내), 7. 올림픽·전국체전 등 국가적인 행사에 참가하는 때, 8. 헌혈에 참가할 때, 9. 공무국외출장 등을 위하여 「검역법」 제5조제1항에 따른 검역관리지역 또는 중점검역관리지역으로 가기 전에 같은 법에 따른 검역감염병의 예방접종을 할 때, 10. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 제1급 감염병에 대하여 예방접종을 받거나 감염여부 검사를 받을 때에 해당하는 경우에는 필요한 기간 공가를 허가하여야 한다고 정하고 있다.

그리고 「복무관리지침」(이하 “지침”이라 한다) 8-4(공가)에 따르면 “공가 신청 시에는 해당 사유별로 관련 기관에서 발급하는 증명서 등 공가 사유를 객관적으로 입증할 수 있는 증빙자료를 공가 신청 시 또는 신청 후 5일 이내에 MIS

에 첨부 제출”하여야 하며, “「세척」 제56조 제6호에 따른 전보발령으로 인한 공가 사용 시에는 전보 발령일 이전에는 사용이 불가”하다고 정하고 있다.

따라서 공가를 사용하는 직원은 「세척」의 공가를 사용할 수 있는 경우에만하여 「지침」을 준수하여 사용하여야 하고 객관적인 증빙자료를 기한 내 MIS에 첨부 제출하였어야 했다.

2. 감사결과 확인된 문제점

그런데, “공직기강 확립 특별점검 복무감사” 중 2024. 1. 1.~4. 29. 기간 동안 사용된 공가 관련 규정 등 준수 현황을 점검(2024. 5. 9.) 한 결과, [표 1]과 같이 ○○○○본부 ○○○○처 ○○○○부 ◇급 ◇◇◇은 공가 사유에 해당하지 않는 자녀돌봄으로 공가를 사용하였고, ●●●●본부 ●●●●처 ●●●●부 ◇급 ◇◇◇ 등 5명은 전보 발령일 이전에 공가를 사용, ○○○○본부 ○○○○처 ○○○○부 ◇급 ◇◇◇ 등 3명은 공가의 실제 사유발생일과 허가받은 공가일이 상이하였으며, ■■■■본부 ●●●●처 ●●●●부 ◇급 ◆◆◆ 등 3명은 공가 증빙자료를 기한 내 MIS에 첨부하여 제출하지 않아 총 12명이 복무 처리를 미흡하게 하였다.

[표 1] 공가 관련 복무 처리 미흡 현황

연번	소속[파견]	직급	사번	성명	시작일시	종료일시	위반 사항
1	-	-	-	-	-	-	사유 미해당 (자녀돌봄)

연번	소속[파견]	직급	사번	성명	시작일시	종료일시	위반 사항
2	-	-	-	-	-	-	전보 발령일 이전 공가 사용
3	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	-	
7	-	-	-	-	-	-	사유발생일과 사용일 상이
8	-	-	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	증빙 미제출
11	-	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	-	

3. 관련자(부서) 의견

의견 없음

4. 조치할 사항

① 경영기획이사(인재경영처장)는 공가 사유를 입증할 수 있는 증빙자료를
기한 내 제출하지 않은 ○○○○본부 ○○○○처 ○○○○부 ◇급 ◆◆◆, ○○

○○본부 ♠♠♠♠처 ♣♣♣♣부 ◇급 ▽▽▽, ⑩⑩⑩⑩본부 ㉿㉿㉿㉿처 ●●●
●부 ◇급 ㉿㉿㉿에게 각각 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② ○○○○이사(○○○○처장)는 동일한 사례가 발생하지 않도록 복무 관리를 철저히 하시기 바라며, 적정한 복무로 시정 조치하시기 바랍니다. 【시정(기타)】

③ ①①①①이사(①①①①처장)는 동일한 사례가 발생하지 않도록 복무 관리를 철저히 하시기 바라며, 적정한 복무로 시정 조치하시기 바랍니다. 【시정(기타)】

④ ①①①①단장(①①①①처장)은 동일한 사례가 발생하지 않도록 복무 관리를 철저히 하시기 바라며, 적정한 복무로 시정 조치하시기 바랍니다. 【시정(기타)】

⑤ ②②②②본부장(②②②②처장, ③③③③처장 및 ④④④④처장)은 동일한 사례가 발생하지 않도록 복무 관리를 철저히 하시기 바라며, 적정한 복무로 시정 조치하시기 바랍니다. 【시정(기타)】

⑥ ⑤⑤⑤⑤본부장(⑤⑤⑤⑤처장)은 동일한 사례가 발생하지 않도록 복무 관리를 철저히 하시기 바라며, 적정한 복무로 시정 조치하시기 바랍니다. 【시정(기타)】

⑦ ⑥⑥⑥⑥본부장(⑥⑥⑥⑥처장 및 ⑦⑦⑦⑦처장)은 동일한 사례가 발생하지 않도록 복무 관리를 철저히 하시기 바라며, 사유에 맞는 적정한 복무로 시정 조치하시기 바랍니다. 【시정(기타)】